Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF

Faktenblatt

Datum: 22.10.2025

Neue Regulierung: Die Schweiz als Standort für Stablecoins und Kryptos

Am 22. Oktober 2025 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zur Änderung des Finanzinstitutsgesetzes eröffnet.

Ziel der Vorlage ist es, die Rahmenbedingungen für die Marktentwicklung, die Standortattraktivität sowie die Integration innovativer Finanztechnologien in das bestehende Finanzsystem zu verbessern und den damit verbundenen Risiken, insbesondere im Bereich der Finanzstabilität, der Integrität und des Anleger- und Kundenschutzes, Rechnung zu tragen.

Zu diesem Zweck sollen die «Fintech-Bewilligung» verbessert und ein verlässlicher Regulierungsrahmen für die Ausgabe von Stablecoins und für Dienstleistungen mit anderen Kryptowährungen geschaffen werden.

Konkret wird in der Vernehmlassung vorgeschlagen, im Finanzmarktrecht zwei neue Bewilligungskategorien zu schaffen:

- **Zahlungsmittelinstitute, welche im Wesentlichen die heutige «Fintech-Bewilligung» ablöst**
- **Krypto-Institute**

Die neue Regulierung soll die Attraktivität des Wirtschafts- und Finanzplatzes Schweiz für innovative und technologiegetriebene Geschäftsmodelle erhöhen und auch in Zukunft stabile und integre Rahmenbedingungen im Vergleich zu anderen wichtigen Finanzzentren sicherstellen. Die Vorlage entspricht internationalen Standards.

Zeitplan

Die vom Bundesrat am 22. Oktober 2025 vorgeschlagene neue Regulierung für Stablecoins und Kryptos befindet sich bis am 6. Februar 2026 in einer Vernehmlassung bei interessierten Kreisen. Frühestens im zweiten Halbjahr 2026 wird der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zur Genehmigung unterbreiten.

Kontakt:
Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF
Für Fragen: +41 58 462 46 16, innovation@sif.admin.ch
Für Stellungnahmen: vernehmlassungen@sif.admin.ch
Webseite: www.sif.admin.ch/innovation

Wichtigste Eckpunkte der Vernehmlassung

Zahlungsmittelinstitute

- Die bewilligungspflichtige Tätigkeit der Zahlungsmittelinstitute besteht wie bei den bisherigen «Fintech-Instituten» darin, Kundengelder anzunehmen, ohne diese zu verzinsen und ohne damit ein Aktivgeschäft (z.B. Kreditvergabe) zu betreiben.
- Die Bewilligungsvoraussetzungen und Pflichten dieser neuen Bewilligungskategorie orientieren sich an den bisherigen Anforderungen für «Fintech-Institute», jedoch mit punktuellen, wichtigen Änderungen zur Verbesserung der Attraktivität und des Kundenschutzes.
- Insbesondere sind die entgegengenommenen Kundengelder im Konkurs des Instituts absonderbar.
- Die bisherige Limite zur Entgegennahme von Kundengeldern in der Höhe von 100 Millionen Franken wird aufgehoben.
- Neu wird auch die Ausgabe einer bestimmten Art von Stablecoins – die sogenannten «wertstabilen kryptobasierten Zahlungsmittel» – explizit reguliert und deren Ausgabe dem Zahlungsmittelinstitut vorbehalten.
- Bei wertstabilen kryptobasierten Zahlungsmitteln handelt es sich um in der Schweiz ausgegebene kryptobasierte Vermögenswerte, die darauf abzielen, einen stabilen Wert in Bezug auf eine einzige staatliche Währung zu erhalten. Dabei muss ein Rückzahlungsanspruch bestehen.
- Zahlungsmittelinstitute, die wertstabile krypto-basierten Zahlungsmittel ausgeben, müssen diverse Anforderungen einhalten und ein sogenanntes Whitepaper (Informationsblatt) veröffentlichen.
- Da solche von Zahlungsmittelinstituten ausgegebene wertstabilen kryptobasierten Zahlungsmittel wie Zahlungsmittel behandelt werden, ist der Sekundärhandel mit ihnen – abgesehen von der Aufbewahrung und den geldwäschereirechtlichen Vorschriften – nicht weiter reguliert.
- Geldwäschereirechtlich werden die internationalen Standards aufgenommen und für die neue Kategorie der wertstabilen kryptobasierten Zahlungsmittel konkretisiert.
- Die Regelung berücksichtigt die internationalen Entwicklungen, insbesondere die Regulierung und Praxis in der EU, dem UK, den USA und in Singapur.

Krypto-Institute

- Die bewilligungspflichtige Tätigkeit des Krypto-Instituts besteht in der Erbringung unterschiedlicher Dienstleistungen mit sogenannten kryptobasierten Vermögenswerten mit Handelscharakter.
- Als solche Vermögenswerte gelten sämtliche krypto-basierten Vermögenswerte, die weder ein Nutzungs-Token im Sinne der heutigen FINMA-Praxis noch ein Finanzinstrument, ein wertstabiles kryptobasiertes Zahlungsmittel im Sinne des vorgeschlagenen Gesetzesentwurfs oder eine bankenrechtliche Einlage darstellen. Dazu zählen auch im Ausland ausgegebene Stablecoins.
- Inhaltlich orientieren sich die Bewilligungsvoraussetzungen und Pflichten für Krypto-Institute aufgrund der Vergleichbarkeit der Tätigkeiten weitgehend an denjenigen für Wertpapierhäuser, wobei jedoch berücksichtigt wird, dass Krypto-Institute keine Dienstleistungen mit Finanzinstrumenten erbringen.
- Ein Krypto-Institut kann auch ein organisiertes Handelssystem betreiben, das ausschliesslich kryptobasierte Vermögenswerte mit Handelscharakter zum Handel zulässt.